

6. 국유재산 소유권 관리 부적정

- 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제9조의2(수탁 부동산 인수시의 처리) 제1항에 따르면 수탁 국유부동산의 세부내용을 통지받은 때에는 지체 없이 현재 상태를 점검하고 통지내용과 실제의 부합여부 등을 파악한 후 실태조사서를 작성하여야 한다고 되어 있고
 - 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제7조(실태조사 방법) 제1항에 따르면 국유재산에 대한 실태조사 시에는 부동산 등기 사항증명서 등 관련 공부를 확인하고 제공부와 재산 현황이 일치하는지 여부를 조사하도록 되어 있으며
 - 같은 세칙 제10조(관리방법) 제4항에 따르면 실태조사 대상 재산에 대해서는 1년에 한 번 이상 실태조사를 실시하여 변동 사항이 있으면 관리대장을 재작성하여 전산자료로 관리하도록 되어 있음
- △ 따라서, 국유재산을 인수한 때에는 제공부와 재산 현황이 일치하는지 여부를 확인하여야 하고, 주기적으로 실태조사를 실시하여 해당 재산의 소유권 등 변동사항을 확인하여야 함
- 또한, 같은 세칙 제8조(등기·등록 등) 제1항에 따르면 공사는 소관 수탁재산으로 속하게 된 날로부터 60일 이내에 등기·등록, 명의개서, 그 밖에 권리보전에 필요한 조치를 하여야 한다고 되어 있고

- 같은 세칙 같은 조 제2항에 따르면 등기·등록이 필요한 수탁 재산은 그 관리자의 명의로 국으로 하되 소관하는 관리청 명칭을 기획재정부로 함께 기재하도록 되어 있음

△ 따라서, 국유재산을 인수한 때에는 실태조사 및 제공부 등을 확인하여 해당 재산의 면적 변동사항 등을 확인하고, 신속히 관리청 변경 등기를 실시하여야 함

- 그런데, 2018. 3월 말 기준 서울특별시본부에서 관리 중인 국유재산 31,164건에 대하여 등기사항증명서 및 토지대장과 국유BPM 대장 상 소유자 등 일치 여부를 점검한 결과

가. 등기사항증명서와 국유 BPM 대장상 소유자 불일치

- 2011. 12. 18. 지자체로부터 일괄수탁한 ‘서울특별시 중구 ○○○○○ XXX-XX(대, 1m²)’ 소재 국유재산은
 - 공사가 인수하기 이전인 2003. 12. 15.에 ‘시효취득’을 원인으로 ○○○에게 소유권이 이전되어 국가 소유 재산이 아닌데도 2016. 7. 13. 실태조사를 실시하면서 계속 관리하고 있고,
- 2009. 9. 21. ☆☆☆☆☆공사로부터 인계받은 ‘서울특별시 용산구 ○○○○ XXX-XXX(학교용지, 195m²)’ 소재 국유재산은
 - 2017. 10. 31. 국방부로 관리전환 결정되어 공사가 관리할 재산이 아닌데도 계속 관리하고 있으며,

□ 2006. 7. 3. 지자체로부터 일괄수탁한 ‘서울특별시 종로구 OO X-XXX(대, 3.6㎡)’ 소재 국유재산은

○ 등기사항증명서 상 1930. 7. 31. ‘★★★★’ 앞으로 소유권이 이전된 일본인 명의 재산으로 추정되나 조달청에 중앙관서 지정 요청 등을 하지 않고 그대로 관리하고 있는 등)

- [표 6]과 같이 총 37건의 국유재산은 소유권이 제3자 앞으로 이전되거나 국유재산 관리청이 변경되었는데도 공사에서 국유재산으로 관리하고 있거나, 등기사항증명서 상 일본인 명의 재산인데도 중앙관서 지정 신청 및 등기 등의 조치 없이 그대로 관리하고 있음

[표 6] 국유재산 소유자 불일치 현황

(단위 : ㎡)

순번	소재지	지적	면적	인수일	이전일	소유자	이전사유	비고
----	-----	----	----	-----	-----	-----	------	----

“기재 생략”

* 공사 인수일 이후 등기사항증명서와 국유 BPM 대장상 소유자 불일치한 총 23건 중 13건은 소송을 통해 소유권이 변동되었고 3건은 관련법령에 의해 지자체 등으로 무상귀속된 사례였으며, 6건은 관리전환 결정으로 국방부 등으로 관리청이 변경된 사례이었고, 나머지 1건(순번 4번)은 공사 인수 후 지자체가 매각한 사례로 확인되어(「국유재산 처분 사실 근거자료 제출(서울특별시OOOO OOO X-XX)(OOO-11775, 2018.5.25.)」 매각대금(198,400원)을 공사로 반환하는 방안을 마련하는 등 서울서부지역본부에서 처리하도록 조치

7) 「국유재산 권리보전 조치 실무」(2012.12. 조달청 업무편람)에 따르면 일본인명의 재산 및 공부 자체가 없는 무주부동산은 조달청에 의뢰하여 무주부동산 공고 및 관리청 지정 신청 절차 등을 거쳐 “국” 명의로 등기하도록 되어 있음

나. 국유재산 인수 후 관리청 변경 등기 미실시

- ☐ 2011. 12. 28. 지자체로부터 인수한 '서울특별시 중구 00000 XXX-X(대, 122.3㎡)' 소재 국유재산은 관리청을 기획재정부로 변경하지 않고 육군성으로 관리하고 있는 등
- [표 7]과 같이 총 49 필지의 국유재산에 대하여 관리청 변경 등기를 하지 않고 관리 중인 사실이 있음

[표 7] 관리청 변경 등기 미실시 현황

(단위 : ㎡)

순번	소재지	지목	면적	수탁일	관리청
----	-----	----	----	-----	-----

“기재 생략”

【 조치할 사항 】

◇ 서울서부지역본부장은

- 등기사항증명서와 BPM 대장 상 소유자가 다른 국유재산 37건 중 제3자에게 소유권이 이전되거나 관리청이 변경된 35건에 대하여는 위탁해지 등 BPM 대장을 정리하고, 일본인 명의 재산으로 추정되는 2건에 대하여는 조달청에 중앙관서 지정을 신청하는 등 적절한 조치를 취하며,
- 관리청 변경등기를 하지 않은 42건에 대하여는 관리청 변경 등기를 하시기 바람. (시정)